

刑法
No.372

H22-15 (配点: 3)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか(ただし、甲は、「行使の目的」又は「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」を有するものとする。)

1. 司法警察員甲が、参考人乙に対する事情聴取を行ったところ、乙は客観的事実と異なる供述をした。甲は、同供述が客観的事実と異なることが分かったものの、乙の供述をそのまま録取した供述調書を作成し、これに自ら作成者として署名押印した。甲には、虚偽公文書作成罪が成立する。
2. 甲は、乙所有の建物の売買契約書を会員制クラブの入会申込書であると偽って乙に示し、乙をしてその旨誤信させてその売主欄に署名押印させた。甲には、有印私文書偽造罪の間接正犯が成立する。
3. 甲は、内容虚偽の旅券申請書を作成して旅券の交付を申請し、旅券の交付を受けた。甲には、詐欺罪が成立するので、免状等不実記載罪は成立しない。
4. 市立病院に勤務する公務員である医師甲が、同病院の医師として同病院の患者が裁判所に提出するための診断書を作成するに当たり、同診断書に虚偽の病名を記載した。医師である甲には、虚偽診断書等作成罪が成立するので、虚偽公文書作成罪は成立しない。
5. 甲は、乙から詐取した携帯電話機に保存された電子マネーを使って商品を購入し、同電話機に保存された電子マネーの残高を減少させた。甲には、支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立する。

No372	偽造一般	正答率
H22-15	正解 2	36%

1 誤っている

156 条。本記述では、客観的事実に反する供述を録取した調書を作成することが、「虚偽の文書…を作成」に当たるかが問題となる。この点、捜査官が人の供述を録取するような場合は、供述そのものと調書の記載とが符合するかどうか問題なのであるから、たとえその供述内容が真実と符合しなくても、それは 156 条にいう虚偽の記載ではないと考えられている。よって、本記述では、乙の供述は客観的事実に反しているものの、乙の供述をそのまま録取している以上、甲は内容虚偽の文書を作成したとはいえず、虚偽公文書作成罪は成立しない。

2 正しい

大判明 44.5.8。本記述では、作成名義人に他の文書と誤信させて署名押印させた場合に、有印私文書偽造罪の間接正犯が成立するかが問題となる。この点、判例は、署名者として表示せられる者を欺いて他の文書と誤信させた上、署名押印をさせ、または内容を知悉させずに文書の全体を作成させた場合には、有印私文書偽造罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、偽造の方法、手段には限定がなく、第三者を利用する場合の他、名義人を欺いて文書を作成する行為等といった間接正犯の方法であってもよいということを挙げている。よって、甲には私文書偽造罪の間接正犯が成立する。

3 誤っている

最判昭 27.12.15。本記述と同様の事案において、判例は、刑法 157 条 2 項の「免状、鑑札、旅券のような資格証明書は、当該名義人においてこれが下付を受けて所持しなければ効用のないものであるから、同条に規定する犯罪の構成要件は、公務員に対し虚偽の申立を為し免状等に不実の記載をさせるだけで充足すると同時にその性質上不実記載された免状等の下付を受ける事実をも当然に包含するものと解するを正当とする。しかも、同条項の罰金が 1 年以下の拘禁刑又は 300 円以下〔注：現 20 万円以下〕の罰金に過ぎない点をも参酌すると免状、鑑札、旅券の下付を受ける行為のごときものは、刑法 246 条の詐欺罪に間擬すべきではなく、右刑法 157 条 2 項だけを適用すべき」としている。

4 誤っている ★

最判昭 23.10.23。本記述では、医師でありながら市立病院に勤務する公務員でもある甲が虚偽の診断書を作成しているため、虚偽診断書作成罪が成立するかが問題となる。この点、判例は、虚偽診断書作成罪は、医師を主体とする身分犯であるところ、医師が公務員である場合には、虚偽診断書の作成は、虚偽公文書作成罪として重く処罰されることになるとしている。よって、本記述では、公務員である甲の行為は、虚偽公文書作成罪が成立するものの、虚偽診断書作成罪は成立しない。

5 誤っている

163 条の 2 第 1 項。支払用カード電磁的記録不正作出罪の客体とされているカードは、①代金又は料金用の支払カード及び②預貯金の引出用のカードである。このうち、①代金又は料金の支払用のカードとは、商品の購入・役務の提供等の取引の対価を、現金払に代えて決済するために用いるカードをいい、クレジットカードのほかプリペイドカードが含まれる。もっとも、カードの形態であることが必要であるから、「おサイフケータイ」などの電子マネー機能つき携帯電話は支払用カード電磁的記録不正作出罪の客体に含まれない。よって、本記述では、乙から詐取した携帯電話機に保存された電子マネーを使ったにすぎない甲には、支払用カード電磁的記録不正作出罪は成立しない。